Contraloría General de la República
Jurisprudencia

Dictamen	**033246N17**				
Estado	Reactivado	**Nuevo**	NO	**Carácter**	NNN
NumDict	33246	**Fecha emisión**	12-09-2017		
Aclarado	NO	**Aplicado**	SI		
Complementado	NO	**Confirmado**	NO		
Reconsiderado	NO	**Reconsiderado Parcialmente**	NO		

Origenes

División Jurídica

Referencias

-

Decretos y/o Resoluciones

res 9/2017 PDI Jefatura de Logística

Abogados

PQR

Destinatarios

Jefe de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile

Texto

Cursa con alcance la resolución N° 9, de 2017, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile.

Acción	Dictámen	Año
Aplica	63391	2014

Fuentes Legales

ley 19983 art/4 inc/fin

Descriptores

facultades cgr, toma de razón, contrato de servicio, factura, libre circulación de crédito

Texto completo

N° 33.246 Fecha: 12-IX-2017

Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución del epígrafe, por medio de la cual se aprueba el contrato para la prestación del servicio de aumento de las capacidades técnicas y redundantes del sistema que allí se indica, por cuanto se ajusta a derecho.

No obstante lo anterior, es necesario señalar que no resulta procedente la obligación que se establece al proveedor en el párrafo final de la cláusula quinta del acuerdo de voluntades, relativa a hacer entrega de la cuarta copia de la factura al momento del pago, puesto que transgrede lo preceptuado en el inciso final del artículo 4° de la ley N° 19.983, reemplazado por la ley N° 20.323, en cuanto se prohíbe cualquier condición que limite la libre circulación de un crédito que conste en una factura (aplica dictamen N° 63.391 de 2014).

Con el alcance que antecede, se ha tomado razón de la resolución indicada.

Saluda atentamente a Ud.,

Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República

Glosario

Dictamen	Código que identifica al documento jurídico.	**Nuevo**	Indica si el documento es nuevo o no.
Estado	Indica el estados del dictamen: **Guión** (si no ha habido pronunciamiento posterior) **Reactivado** (si ha sido aplicado o confirmado) **Alterado** (si ha sido aclarado, complementado, reconsiderado o reconsiderado parcialmente)	**NumDict**	Indica el número con que se identifica el dictamen.
Caracter	Contiene el carácter de la disposición legal o reglamentaria (NNN: sin connotación especial, BIS: de igual numeración, RES: reservado)	**Fecha emisión**	Indica la fecha de emisión del dictamen.
Origen	Corresponde a la sigla de la o las Divisiones de la Contraloria emisora del dictamen.	**Abogados**	Indica las iniciales del abogado informante.
Destinatarios	Nombre de la persona o autoridad a la que se dirige el documento.	**Texto**	Contiene un extracto del dictamen.
Fuentes legales	Contiene las disposiciones legales y reglamentarias asociadas con el dictamen.	**Descriptores**	Términos relevantes y siglas de organismos pertinentes.
Acción	Indica todas las acciones que el dictamen ejerce sobre otros anteriores.	**Texto completo**	Contiene el texto completo del dictamen.